

1510638-40.2019.8.26.0038
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira
Comarca: Araras
Foro: Foro de Araras
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 10/01/2022
... 732/622).

Quanto ao crime de tráfico de drogas, irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isto porque, conforme previsto no artigo 33, "caput", a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araras Foro de Araras Vara Criminal
Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1510638-40.2019.8.26.0038 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1510638-40.2019.8.26.0038
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2314223/2019 - DEL.POL.ARARAS, 8253769 - DEL.POL.ARARAS, 6314/19/805 - DEL.POL.ARARAS, 2314223 - DEL.POL.ARARAS, 6314/19/805 - DEL.POL.ARARAS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MATHEUS EDUARDO DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado MATHEUS EDUARDO DE ARAUJO já qualificado nos autos, para apurar a prática do delito previsto no no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 29 de outubro de 2019, por volta das 19h50, no cruzamento da Av. Presidente Vargas com a Rua do Servidor Público, bairro José Ometto, nesta cidade de Araras, o acusado trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, droga para fim de tráfico, consistente em 5,5 g de cocaína, divididas em 25 (vinte e cinco) porções.

Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo, na Avenida Presidente Vargas, nº 549, bairro José Ometto, nesta cidade de Araras, o denunciado, o acusado tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, droga para o fim de tráfico, consistentes em 4,4 g de cocaína, divididas em 20

(vinte) porções.

O réu foi notificado (fls. 75) e apresentou defesa preliminar (fls. 65/66).

A denúncia foi recebida em 04 de fevereiro de 2020 (fls. 77/78) e o réu foi citado fls. 79).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas comuns (fls.147/148), sendo interrogado o acusado ao final (fls. 182).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais (fls.180/191 e 195/200). O Ministério Público pediu a procedência da ação, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei n.º11.343/06.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão punitiva.

A materialidade está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 19/20), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 21), fotografias (fls. 25/28) e laudo químico toxicológico (fls. 48/50), além das provas orais.

A autoria também restou demonstrada.

Interrogado em juízo, o acusado Matheus Eduardo de Araujo confessou a prática delitiva. Afirmou que possuía uma dívida por droga, sofreu ameaças e estava na posse dos entorpecentes para levantar dinheiro para pagar a dívida (fls. 182).

Os policiais militares, Lucas Silva Viana e Eric Moreli relataram que realizavam patrulhamento de rotina e, no cruzamento da Av. Presidente Vargas com a Rua do Servidor Público, bairro José Ometto, observaram o réu. Este, ao avistar a viatura, dispensou o objeto contendo as drogas (vinte e uma porções de cocaína) ao solo, logo ingressou em uma casa próxima. Recolheram o invólucro e ingressaram no imóvel. O acusado foi abordado e, realizada busca pessoal, encontraram a quantia monetária de R\$ 70,00. Na ocasião o réu informou a existência de mais entorpecentes no interior do imóvel que residia. Após franqueada a entrada pelo acusado e sua genitora, encontraram mais vinte porções de cocaína, também em flaconetes de cor roxa (fls. 147/148).

Essas são as provas dos autos.

A condenação do acusado é de rigor, eis que confessou a autoria.

A confissão não é isolada.

Os depoimentos dos policiais militares estão em harmonia com as demais provas, especialmente apreensão das drogas e dinheiro.

Não bastasse isso, os policiais militares foram firmes e coesos em suas narrativas.

Neste sentido, os militares observaram o réu, que, ao avistar a viatura, dispensou 21 porções de cocaína ao solo e logo ingressou em uma casa próxima. As drogas foram recolhidas pelos policiais que ingressaram no imóvel. O acusado foi abordado e, realizada busca pessoal, encontraram a quantia de R\$ 70,00. Na ocasião o réu informou a existência de mais entorpecentes no interior do imóvel que residia. Após franqueada a entrada pelo acusado e sua genitora, encontraram mais 20 porções de

cocaína, também em flaconetes de cor roxa.

As fotografias de fls.27, reproduzem a apreensão de flaconetes na cor roxa. O auto de exibição e apreensão corrobora a apreensão das drogas e o laudo químico-toxicológico demonstra tratarem-se de cocaína.

Ademais, se o réu nada de ilícito cometia, não teria porque fugir ao avistar os milicianos.

Não é plausível presumir-se, à míngua de elementos idôneos, que agentes estatais queiram incriminar indistintamente pessoas inocentes.

Nesse sentido, vale ressaltar, sobre os policiais militares, que nada lograriam ao imputar falsamente crime a pessoas inocentes, não havendo razão para se desconfiar da veracidade do que disseram em juízo, devidamente compromissados a dizer a verdade.

Assim, sob a perspectiva processual penal, André Estefam aduz que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto”. (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55).

Conclui-se, com fulcro nos argumentos supra, pela validade dos depoimentos policiais no caso em apreço, eis que ausente qualquer causa suficiente e necessária para que se coloque em cheque a presunção relativa de veracidade acima delineada.

Não bastasse isso, a jurisprudência pátria é unânime ao admitir tais depoimentos como meio válido de prova em juízo. Vejamos:

"O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas"(RT 732/622).

Quanto ao crime de tráfico de drogas, irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isto porque, conforme previsto no artigo 33, “caput”, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito, na modalidade trazer consigo, transportar e guardar drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fim de tráfico.

Trata-se de tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, também conhecido como tipo alternativo misto em que as condutas de trazer consigo, guardar, transportar etc. não exigem especial fim de agir.

“O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes” (TJRS, Ap.697.020.717, Câm., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633).

Ao revés, a mera alegação de usuário, ou mesmo de vício, ainda que provada, não impede o reconhecimento da prática de tráfico.

Isso porque, é de conhecimento mediano que usuários e adictos comumente atuam no comércio de substâncias tóxicas ilícitas como meio de sustentar o próprio consumo. Nessa linha, já se pronunciou também o Tribunal Bandeirante:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJ 101/498).

Assim, entendo não ser o caso de se desclassificar a conduta para o tipificado no art. 28 da Lei Antidrogas, tendo em vista a quantidade de substâncias entorpecentes encontradas e a forma como estavam embaladas e as denúncias anônimas efetuadas.

De fato, resta evidente pela quantidade e natureza de substâncias apreendidas, a forma como estavam acondicionadas e a maneira como se deu a ocorrência, tratar-se da prática de tráfico de drogas, não existindo a possibilidade de ser o apelante apenas usuário.

É o que basta para condenação do acusado.

Passo a dosar a pena

Primeira fase. Nada a deliberar.

Segunda fase. Em que pese o acusado tenha confessado, impossível a redução abaixo do mínimo cominado.

Terceira fase. Ausentes quaisquer causas de aumento.

Presente, por outro lado, a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. E isso porque, além de se tratar de um direito subjetivo, verifico que o acusado é primário, portador de bons antecedentes e que não foram produzidas quaisquer provas indicativas de ser ele integrante de organização criminosa ou dedicado à atividades desse gênero.

No presente caso, a quantidade e diversidade encontradas não tem o condão de afastar a causa de diminuição. Se não se trata de quantidade significativa para afastar o benefício legal. Não há qualquer prova de que a ré integre organização criminosa, muito menos de que se dedique à atividade criminosa.

Conforme já restou decidido em casos semelhantes:

"Tráfico de entorpecentes (24,9g de cocaína, 9g de crack e 26,3g de maconha). 1. Negativa do réu isolada do conjunto probatório nos autos. Autoria e materialidade demonstrados. 2. Aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei n. 11343/06, na fração de 2/3 (dois provido)." (TJSP; Apelação Criminal 0006805-48.2016.8.26.0635; Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/02/2019; Data de Registro: 17/04/2019)

Sendo, destarte, positivos os parâmetros previstos no art. 42 da Lei n. 11.343/06, opero a diminuição no seu grau máximo (2/3).

Do regime inicial de cumprimento de pena. Deve ser o aberto, com base no Habeas Corpus nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), emanado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a aplicação de regime aberto aos crimes de tráfico privilegiado.

Pena restritivas de direitos. Possível a substituição da pena privativa da liberdade por restritivas de direitos, ante aos bons antecedentes e a primariedade, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado MATHEUS EDUARDO DE ARAUJO, já qualificado nos autos, pela prática do delito

previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal. Pena restritiva de direitos. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a saber: a) prestação pecuniária de um salário mínimo, mediante depósito judicial, com destinação a ser definida nos termos das normas da Corregedoria do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) pena de multa consistente no pagamento pecuniário no valor equivalente a 20 dias-multa. Deverá ainda arcar com o pagamento de custas processuais com base no art. 804 do CPP, no de valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no §9º do art. 4º da Lei Estadual n. 11.608/03. Saliente-se que dentre as hipóteses de diferimento ou isenção não está incluída a miserabilidade.

Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidos, bem como determino a destruição dos bens e perdimento do numerário apreendidos.

Arbitro os honorários ao defensor dativo no máximo previsto para esta fase processual, expedindo-se a competente certidão.

Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe. Com o trânsito em julgado, lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I.

Araras, 10 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA